

한국에너지공단 상임감사

통보(모범사례)

제 목	청렴 계약을 선도하는 KEA를 위한 계약제도의 '계과천선'
소 관 부 서	경영지원실
조 치 부 서	경영지원실
모범 대상자	경영지원실 ㉠급 ㉡라
모 범 내 용	

1. 추진배경

공단은 「공공기관 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관으로서 계약업무 수행 시 「공기업·준정부기관 계약 사무규칙」 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법」 등 정부 계약의 준칙을 따른다. 공공 계약은 경제활성화와 공정거래의 모델로서 정부 기조를 담은 다양한 사회적 역할을 수행하며, 최근에는 선금의 대폭 확대 및 신속한 대금 지급 등 기업의 경제활동을 지원하기 위한 방안으로도 활용되고 있다. 거래의 부패를 차단하기 위해 정부 계약의 행정절차는 복잡하게 발달하고, 기관의 거래 내용도 청렴도 조사에 반영되는 등 연중 엄격한 모니터링을 받고 있다. 이러한 환경 속에 우리 기관의 거래 리스크를 관리하고, 신속한 대금 지급을 통해 계약 상대자의 만족도를 제고하고자 한다.

2. 문제점

2023년도 공단의 계약 부문 공단의 청렴도는 ○○.○점으로 높은 점수를 득하였으나, 전년도보다는 ●.●점 하락하여 절차 위반에 대한 개선 필요성이 대두

되었다.

[표 1] 최근 2년 공단 청렴도 평가 결과

(단위: 점)

조사 연도	부패인식(7항목)							부패경험
	부정 청탁	특혜 제공	업무 투명	절차 위반	갑질 행위	사익 추구	소극 행정	
2022년	(가제생략)							
2023년								

이는 최근 2년간 정부의 강도 높은 재생에너지 분야의 감사로 인하여 공단에 대한 부정적인 여론이 발생하는 등 우리 공단의 대외 신뢰도 하락이 주요 원인이고, 추가적으로 조사 대상에는 낙찰자 외의 입찰 참가자가 포함되어 있어 계약 미선정에 대한 불만 등이 일부 영향을 미쳤을 것으로 추정된다.

또한 계약은 업무 특성상 절차가 오래 걸리므로 계약상대자들이 계약을 이행하며 느꼈던 불편, 불만이 청렴도 평가에 부정적인 영향을 미쳤을 가능성도 있다. 이에 이러한 문제를 해소하고 계약상대자가 공감할 수 있는 제도 개선을 통해 계약 절차를 보완하고, 기관의 청렴 이미지도 제고하고자 하였다.

3. 개선내용

우선 대상자는 계약 절차가 진행되는 과정에서 숨겨진 부패리스크가 있는지 확인하기 위해 계약 업무의 절차별 리스크를 분석하였다.(2024년 3월) 입찰희망자들이 공단의 공고를 확인하는 과정에서 타 기관 대비 상대적으로 짧은 공고 일정, 평가 일정 등으로 입찰에 참여할 제반 사항이 갖춰지지 않거나, 입찰에 참여하는 과정에서 신뢰가 가지 않는다면 입찰 전체에 의문을 가질 수 있고 심한 경우 입찰을 포기할 수 있다. 이에 5억 원 이상의 대규모 계약을 관리가 필요한 계약으로 분류, 블라인드 평가를 도입하는 방안을 제안하였다.

이런 분석을 통해 리스크가 높은 총 8개의 핵심 과제를 선정하고, 개과천선

하는 마음으로 제도를 개선한다는 뜻에서 [표 2]와 같이 “계·과·천·선”이라는 과제를 기획하고 전사를 대상으로 추진하였다.(2024년 5월)

[표 2] 계.과.천.선. 과제 주요 내용

계	계약 신규제도 도입(블라인드)	과	과업내용서는 명확하게 개선
① 5억이상의 계약 블라인드 평가 권고 등		③ 입찰진입장벽 해소를 위한 명확한 과업내용서 마련	
② 제안서평가 및 입찰공고 기간 권고기준 마련		④ 입찰공고서·제안요청서 연중 개선(조달청·행안부협)	
천	천원의 대금이라도 신속집행	선	선순환 계약 문화 구축
⑤ 매월 마지막 주 대금 모니터링 진행		⑦ 계약 교육 및 모니터링 강화(이해충돌, 선금증권 등)	
⑥ [537캠페인] 선금5일, 대금3일, 검수7일		⑧ 청렴계약 브랜딩 강화를 통한 기관청렴도 UP	

또한 공단은 매년 ㉑천여건, ㉓㉓㉓억 원 수준의 계약을 체결하고 선금, 잔금을 집행하고 있는데, 대부분의 계약은 계약 체결부터 대금지급까지 매끄럽게 운영되지만 담당자가 퇴사하거나 갑작스러운 휴직 등으로 계약 관리에 예상치 못한 공백이 생길 위험은 상시 존재할 수 있고 용역 진도관리 또는 대금 지급이 늦어지게 되는 경우 공단과 계약상대자 간 불필요한 마찰이 생길 수 있다.

이에 대상자는 신속한 대금 지급 문화를 조성하기 위한 전사적 캠페인을 고안하고 월별 대금지급 모니터링을 진행하였다.

[그림] 계.과.천.선. 과제 - 천원이라도 대금은 철저히



대금 모니터링을 통해 계약 대금과 관련한 각종 법령을 안내하고, 대금을 아직 지출하지 않은 계약을 상기시키고 부서와 담당자에게 행정 처리를 촉구하였으

며, 이와 병행하여 과업내용서와 제안요청서에 조달청과 행안부의 권고사항을 반영하고 갑질 문구가 없는지 수시로 살펴 이를 개편(3회)하고, 매년 진행하는 계약 교육에 전문 기관의 원가계산 교육과 회계 정산 교육을 신설하여 신입직원과 계약 담당직원이 필수로 듣도록 독려하는 등 직원 역량 강화를 통한 계약업무 품질 강화에도 부지런히 노력하였다.

4. 기대효과

계·과·천·선 과제를 운영하며 블라인드 평가와 계약상대자를 배려한 평가 일정을 운영하는 등의 개선(안)을 마련하여 전사를 대상으로 시행하였으나, 추가적인 이행 동력을 확보하기 위하여 타 부서와 협업할 수 있는 개선과제를 발굴하였다.

이의 일환으로 대상자는 감사실에 제안서평가지침 개정을 제안하였고, 감사실의 적극적인 검토 및 협력으로 제안서평가에 관한 지침이 개정되어 2024년 8월부터 블라인드 평가가 의무화되었다.

이후 [표 3]과 같이 현재까지 아래 4건의 계약에 대해 블라인드 평가가 적용되어 업체에 대한 선입견, 부패 위험 없이 공정한 평가를 기대할 수 있게 되었다.

[표 3] 지침 시행 후 블라인드 평가 적용 계약

(단위: 원)

블라인드 평가 대상 계약	관련부서	예산
(가채생략)		

또한 대상자는 5개월간 월간 대금 지급 모니터링을 통해 총 216건의 계약대금 집행을 조사·관리하고, 전년 동 기간에 비해 선금 0.4일, 대금 0.6일의 업무

일수를 감축¹⁾시키는 성과를 도출하였다. 법령상의 대금 지출이 5일 이내로 가혹한 기준을 요구하는 상황에서 2천 건 가까이 되는 지출의 평균 지급일수를 줄이는 것은 전사적인 캠페인과 수시로 지출을 독려하는 노력이 요구되었다.

대금모니터링을 진행하며 선금 이행보증서 재징구 또한 확인하고 홍보하여, 담당 직원이 실수로 선금 이행보증서를 누락하여 재정적 손실 또는 분쟁이 일어나지 않도록 밀착 관리를 추진하기도 하였다.

이처럼 지속하여 계약 분야의 계·과·천·선 과제를 이행하여 조직 내 청렴한 계약 제도와 신속한 계약 대금 집행 문화를 정착시켜 나간다면, 계약 상대방의 만족도를 제고하는 효과를 기대할 수 있을 것이다.

1) 세금계산서 발행일자 대비 회계일자로 업무일수 도출, '23년 比 '24년의 동일기간 비교